

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

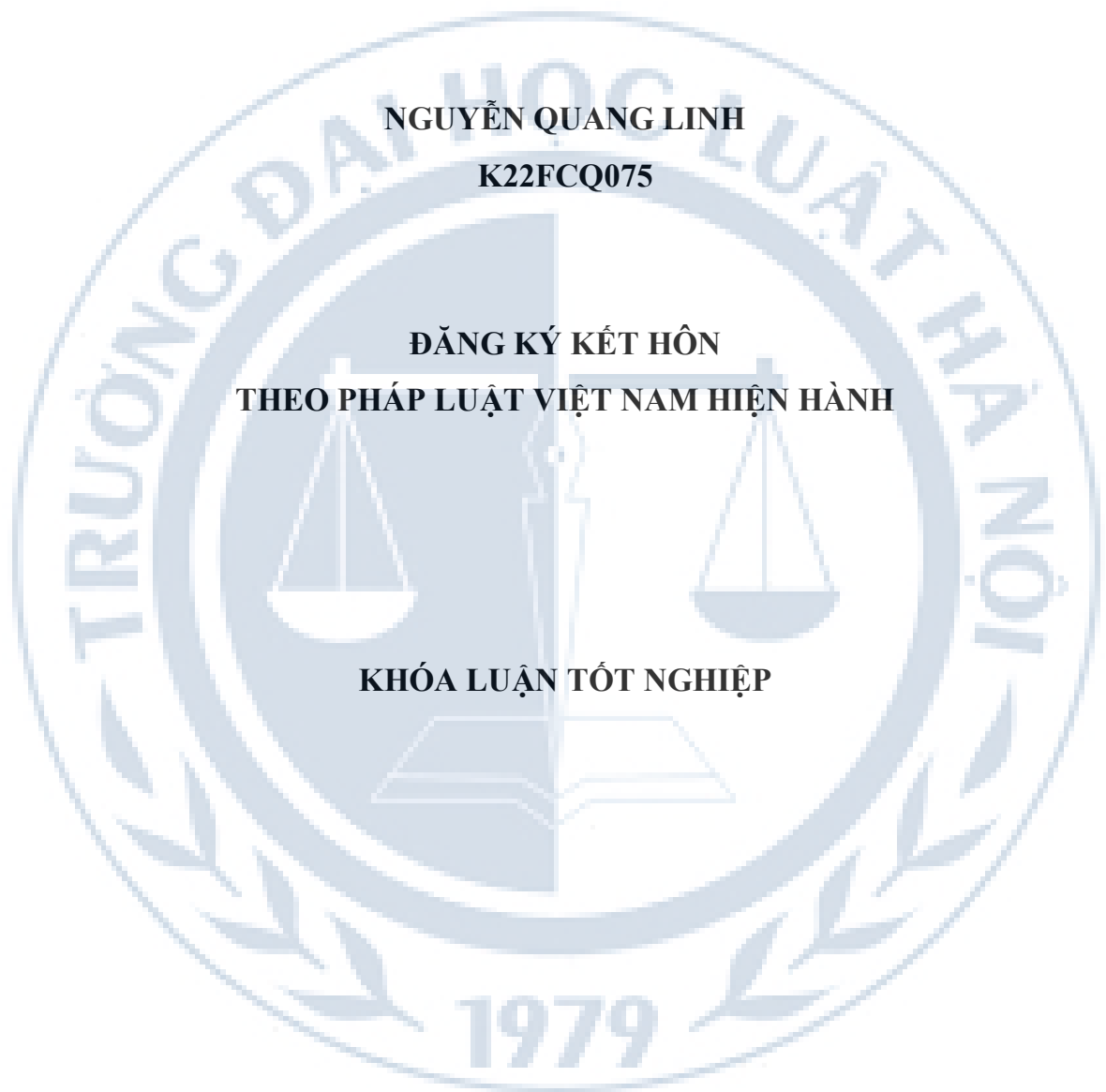
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH

K22FCQ075

**ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP



Hà Nội – 2026

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH
K22FCQ075

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

Chuyên ngành: Luật

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. BÙI THỊ MỪNG

Hà Nội - 2026

LỜI CAM ĐOAN

*Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
các kết luận, số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực,
đảm bảo độ tin cậy./.*

Xác nhận của

Giảng viên hướng dẫn

Tác giả khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và có được kết quả như ngày hôm nay, em luôn nhận được sự quan tâm và sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, những người đã giúp em trau dồi kiến thức trong suốt hơn hai năm đại học. Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô trong tổ Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Thị Mừng, người đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Quang Linh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Tình hình nghiên cứu.....	2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
5. Phương pháp nghiên cứu	5
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài	6
7. Kết cấu của khóa luận.....	6
NỘI DUNG.....	8
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN	7
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn.....	7
1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn.....	7
1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn	13
1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn.....	15
1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn	16
1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn	19
1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn	23
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	29
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.....	30
2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	30
2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	30
2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	33

2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	38
2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	42
2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật	42
2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.....	44
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	47
KẾT LUẬN	48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLDS	: Bộ luật dân sự
BLHS	: Bộ luật hình sự
CNTT	: Công nghệ thông tin
CQDD	: Cơ quan đại diện
GCNKH	: Giấy chứng nhận kết hôn
HN&GD	: Hôn nhân và gia đình
NĐ-CP	: Nghị định Chính phủ
UBND	: Ủy ban nhân dân
UBTVQH	: Ủy ban thường vụ Quốc hội

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Gia đình luôn được xác định là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng nhất hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, là nền tảng để xây dựng một xã hội ổn định và phát triển. Hiến pháp năm 2013 tại Điều 36 đã ghi nhận: "*Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.*" Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân cơ bản của công dân, được Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thực hiện thông qua cơ chế đăng ký kết hôn.

Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GD) năm 2014 quy định: "*Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.*" Quy định này cho thấy đăng ký kết hôn không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà còn là điều kiện bắt buộc để quan hệ hôn nhân được Nhà nước công nhận và bảo hộ, là cơ sở pháp lý để phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Trên thực tế, việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực kể từ khi Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực: thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, và Đề án 06 đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất trên cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tỷ lệ tảo hôn còn cao gấp nhiều lần mặt bằng chung cả nước.

Bên cạnh đó, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tăng nhanh, đặt ra nhiều thách thức về xác minh hồ sơ, phòng chống kết hôn giả tạo và bảo vệ quyền lợi phụ nữ Việt Nam trong hôn nhân xuyên biên giới. Pháp luật hiện hành cũng còn một số khoảng trống đáng chú ý: chênh lệch tuổi kết hôn giữa hai giới (nam đủ 20, nữ đủ 18) chưa phù hợp nguyên tắc bình đẳng giới và xu hướng quốc tế; thiếu tiêu chí cụ thể để nhận diện kết hôn giả tạo; khoảng trống pháp lý đối với quyền của các cặp đôi đồng giới; và chưa có quy định bắt buộc về khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và pháp lý về đăng ký kết hôn, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Đề tài có tính thời sự cao khi Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực hộ tịch, hội nhập quốc tế sâu rộng với sự gia nhập các công ước quốc tế, và đối mặt với nhiều thách thức mới từ biến đổi xã hội: di cư lao động, già hóa dân số, đa dạng giới và gia đình đa văn hóa.

2. Tình hình nghiên cứu

Ở Việt Nam, quá trình phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hộ tịch và hôn nhân - gia đình qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, đặc biệt là sự ra đời của Luật HN&GD năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, gắn với bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số trong quản lý hộ tịch, đã tạo nên một khối lượng đáng kể các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ về chế định đăng ký kết hôn.

Dưới đây là một số công trình nghiên cứu tiêu biểu, được tác giả sử dụng làm tài liệu tham khảo chính:

Bùi Thị Mừng (2015), *Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình - Vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án đã đi sâu phân tích chế định kết hôn theo pháp luật Việt Nam trên ba phương diện: lý luận (khái niệm, mục đích, bản chất của kết hôn), thực trạng pháp luật (điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn, xử lý vi phạm) và phương hướng hoàn thiện chế định kết hôn. Trong đó, các vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn được luận án đề cập trong tổng thể chế định kết hôn.

Hoàng Diệu Linh (2025), *Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội. Khóa luận đã đi sâu phân tích các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật HN&GD năm 2014, làm rõ những vấn đề pháp lý đặt ra trong việc xác định và bảo đảm các điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Lê Thu Trang (2023), *Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án đã phân tích quan hệ nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn theo Luật HN&GD năm 2014, làm rõ hệ quả pháp lý phát sinh từ việc không thực hiện thủ tục đăng ký, đồng thời so sánh với cách thức điều chỉnh của pháp luật một số quốc gia trên thế giới đối với hình thức chung sống không đăng ký, từ đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

Nguyễn Thị Vân (2015), *Kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã hệ thống hóa các quy định về kết hôn theo Luật HN&GD năm 2014, làm rõ những điểm kế thừa và điểm mới so với Luật HN&GD năm 2000, trong đó tập trung phân tích các điều kiện kết hôn và mối quan hệ giữa điều kiện kết hôn với thủ tục đăng ký kết hôn.

Mai Hải Linh (2024), *Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội. Khóa luận đã hệ thống hóa các quy định của Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn ở Việt Nam tại thời điểm nghiên cứu.

Từ việc phân tích một cách có hệ thống các công trình nghiên cứu nêu trên, có thể thấy rõ những khoảng trống nghiên cứu, cụ thể:

Thứ nhất, hầu hết các công trình hiện có được thực hiện trước hoặc trong giai đoạn đầu khi Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 mới có hiệu lực, do đó chưa cập nhật được những thay đổi căn bản về thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn trong giai đoạn 2025–2026, đặc biệt là Nghị định số 120/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026.

Thứ hai, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tiếp cận chế định kết hôn ở cấp độ chung hoặc đi vào những khía cạnh đơn lẻ như điều kiện kết hôn, kết hôn trái pháp luật, nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn..., chưa có công trình nào phân tích một cách tổng thể và có hệ thống các quy định mới về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ ba, chưa có nghiên cứu nào phản ánh đầy đủ thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06, đặc biệt là những vướng mắc phát sinh khi chuyển giao thẩm quyền từ cấp huyện về cấp xã đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Xuất phát từ những khoảng trống nghiên cứu nêu trên, khóa luận này được thực hiện nhằm kế thừa có chọn lọc kết quả của các công trình nghiên cứu trước, đồng thời tiếp tục phân tích một cách toàn diện, có hệ thống và cập nhật các quy định pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam; đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, khóa luận đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn; đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn và thực tiễn thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện việc đăng ký kết hôn.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

Thứ nhất, Phân tích và xây dựng cơ sở lý luận về đăng ký kết hôn: làm rõ khái niệm kết hôn và khái niệm đăng ký kết hôn; phân tích đặc điểm pháp lý của đăng ký kết hôn; làm rõ ý nghĩa của đăng ký kết hôn đối với công tác quản lý hộ tịch và đối với người kết hôn.

Thứ hai, phân tích nội dung các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn và chỉ rõ những điểm bất cập tổng quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn.

Thứ ba, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn tại Việt Nam: chỉ ra những kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, vướng mắc, đặc biệt trong bối

cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số quốc gia; xác định nguyên nhân của những hạn chế, bất cập này.

Thứ tư, trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề lý luận và pháp luật về đăng ký kết hôn cũng như thực tiễn thực hiện việc đăng ký kết hôn thông qua số liệu và vụ việc thực tế về đăng ký kết hôn

4.2 Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm trong hoạt động đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về không gian: Đề tài nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn và thực tiễn áp dụng để giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam, không bao gồm thực tiễn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài,

Về thời gian: Đề tài triển khai nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn mà trọng tâm là Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. Nghiên cứu thực tiễn thực hiện việc đăng ký kết hôn kể từ thời điểm Luật HN&GD năm 2014 có hiệu lực cho đến nay.

5. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận là kết quả của một quá trình tổng hợp và phân tích thông tin trên cơ sở khách quan thực tế. Đồng thời, khóa luận cũng được nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ HN&GD để phân tích, lý giải các vấn đề.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên được cơ sở lý thuyết về vấn đề đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho khóa luận.

Phương pháp so sánh: Được sử dụng để so sánh vấn đề đăng ký kết hôn qua các thời kỳ.

Phương pháp thống kê: được sử dụng để cung cấp một số số liệu liên quan đến vấn đề đăng ký kết hôn trong thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Về ý nghĩa lý luận: Đề tài góp phần làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam, bao gồm khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của đăng ký kết hôn trong quản lý hộ tịch và đối với người kết hôn. Trên cơ sở phân tích các quy định của Luật HN&GD năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khóa luận cung cấp một khung lý luận cập nhật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP.

Về ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về HN&GD, cũng như cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn.

7. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận được kết cấu thành 02 chương:

Chương 1: Lý luận và pháp luật về đăng ký kết hôn

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn và một số kiến nghị

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn

1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn

1.1.1.1. Khái niệm kết hôn

Kết hôn là một trong những chế định quan trọng nhất của Luật HN&GD, bởi đây chính là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng - nền tảng của gia đình. Dưới góc độ xã hội, kết hôn thể hiện sự kết hợp giữa hai cá nhân nhằm xây dựng gia đình, duy trì nòi giống, tạo dựng cuộc sống chung trên cơ sở tình yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, kết hôn không đơn thuần là một sự kiện xã hội mà là một hành vi pháp lý có tính chất đặc thù, chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật nhà nước.

Trên thực tế, kết hôn thường được hiểu một cách giản dị là "việc nam nữ lấy nhau làm vợ chồng". Theo Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội: *"Hôn nhân là sự liên kết giữa người nam và người nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện theo điều kiện và trình tự nhất định nhằm chung sống với nhau suốt đời và xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận."*¹ Hôn nhân chính là cơ sở để xây dựng gia đình - thiết chế xã hội cơ bản, mà một trong những chức năng quan trọng nhất của gia đình là sinh sản nhằm tiếp tục duy trì nòi giống và tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Đúng như Ph. Ăng-ghen đã viết trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước: *"Hằng ngày tái tạo ra đời sống của bản thân mình, con người bắt đầu tái tạo ra các mối quan hệ khác, sinh sôi, nảy nở - đó là quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái - đó là gia đình. Như vậy, nếu không có hôn nhân thì xã hội không thể phát triển, thậm chí không thể tồn tại được."*²

Khoản 5 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 đã đưa ra định nghĩa pháp lý chính thức về kết hôn: *"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định*

¹ Từ điển luật học, Bộ Tư pháp, Viện pháp lý.

² C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), *Toàn tập*, t.3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.41.

của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn." Từ định nghĩa này, có thể rút ra ba yếu tố cốt lõi cấu thành khái niệm kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, kết hôn là sự kiện pháp lý làm xác lập một quan hệ nhân thân đặc biệt giữa nam và nữ theo quan hệ vợ chồng. Quan hệ này khác biệt so với các quan hệ dân sự thông thường ở chỗ nó đồng thời mang tính nhân thân gắn liền với chủ thể (không thể chuyển giao) và làm phát sinh một hệ thống quyền, nghĩa vụ cả về nhân thân lẫn tài sản giữa các bên. Kể từ thời điểm kết hôn hợp pháp, các bên phát sinh nghĩa vụ yêu thương, chung thủy, tôn trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau; đồng thời phát sinh chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền đại diện cho nhau trong các giao dịch nhất định.

Thứ hai, kết hôn đòi hỏi phải đáp ứng đồng thời điều kiện nội dung và điều kiện hình thức. Điều kiện nội dung bao gồm các tiêu chí luật định về độ tuổi, sự tự nguyện, năng lực hành vi dân sự và việc không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GD năm 2014. Điều kiện hình thức là việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Sự kết hợp giữa hai nhóm điều kiện này phản ánh quan điểm nhất quán của nhà làm luật Việt Nam: chỉ khi ý chí tự nguyện hợp pháp của các bên được Nhà nước kiểm tra, ghi nhận thông qua thủ tục đăng ký thì quan hệ vợ chồng mới phát sinh đầy đủ hiệu lực pháp lý.

Thứ ba, kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành được giới hạn trong khuôn khổ quan hệ giữa nam và nữ. Khoản 2 Điều 8 Luật HN&GD năm 2014 quy định: *"Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."* Quy định này phản ánh thực trạng lập pháp tại thời điểm ban hành luật, tuy nhiên cũng đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới học thuật và dư luận xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới mở rộng quyền kết hôn cho các cặp đôi cùng giới.

Để làm rõ thêm khái niệm kết hôn, có thể đối chiếu định nghĩa tại Luật HN&GD năm 2014 với quy định trước đó. Luật HN&GD năm 2000 đã cụ thể hóa khái niệm kết hôn tại khoản 2 Điều 8: *"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn."* Khái niệm này tiếp tục được kế thừa tại khoản 5 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 - đã được trích dẫn ở phần

trên, với cách diễn đạt chặt chẽ hơn về từ ngữ, hàm ý nhằm đảm bảo các cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Từ khái niệm đã phân tích, có thể nhận diện các đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây của kết hôn:

Một là, kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng hợp pháp. Đây là đặc điểm mang tính bản chất, phân biệt kết hôn với các sự kiện xã hội khác liên quan đến đời sống gia đình. Kể từ thời điểm đăng ký kết hôn, một quan hệ pháp luật mới được hình thành giữa hai chủ thể, kéo theo toàn bộ hệ thống quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Thời kỳ hôn nhân theo khoản 13 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014 được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân, và đây cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ tài chính và quyền thừa kế.

Hai là, kết hôn phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của hai bên nam, nữ. Nguyên tắc tự nguyện kết hôn là một trong những nguyên tắc nền tảng của pháp luật HN&GD Việt Nam, được ghi nhận xuyên suốt từ Luật HN&GD năm 1959 đến Luật năm 2014. Sự tự nguyện phải thể hiện ở việc mỗi bên đều mong muốn xác lập quan hệ vợ chồng với người kia, không bị tác động bởi sự cưỡng ép, lừa dối hay cản trở từ bất kỳ chủ thể nào.

Ba là, kết hôn chịu sự điều chỉnh đồng thời của pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục. Điều kiện kết hôn được quy định trong Luật HN&GD, còn thủ tục đăng ký kết hôn được quy định trong Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu chỉ có ý chí tự nguyện mà không đáp ứng điều kiện luật định, hoặc đã đủ điều kiện nhưng không thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, thì trong cả hai trường hợp, quan hệ vợ chồng đều không được pháp luật công nhận.

Bốn là, kết hôn mang tính công khai pháp lý. Việc đăng ký kết hôn được ghi vào sổ hộ tịch, cấp GCNKH. Đây là chứng thư pháp lý xác nhận công khai tình trạng hôn nhân của cá nhân trước Nhà nước, trước pháp luật và trước xã hội. Tính công khai này phục vụ nhiều mục đích quan trọng: bảo đảm nguyên tắc một vợ một chồng (Điều 2 Luật HN&GD 2014) bằng cách cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh tình trạng hôn

nhân của một người; tạo cơ sở cho bên thứ ba (ngân hàng, công chứng, cơ quan quản lý đất đai) xác định quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong các giao dịch dân sự; và cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống thống kê dân số, phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Như vậy, kết hôn là việc nam, nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được nhà nước thừa nhận quan hệ hôn nhân thông qua việc cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên, nếu xét thấy các bên tuân thủ các điều kiện kết hôn mà pháp luật quy định

1.1.1.2. Khái niệm đăng ký kết hôn

Ở góc độ xã hội, lễ cưới (hay còn gọi là tiệc cưới) thường được coi là sự kiện đánh dấu chính thức của một cuộc hôn nhân, được gia đình, dòng tộc và cộng đồng thừa nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, lễ cưới theo phong tục dù long trọng đến đâu cũng không đủ giá trị xác lập quan hệ vợ chồng. Chỉ có đăng ký kết hôn mới được coi là sự kiện pháp lý chính thức của một cuộc hôn nhân, là cơ sở để Nhà nước công nhận và bảo vệ mối quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ. Muốn được pháp luật bảo vệ, hai bên phải thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp GCNKH - chứng thư pháp lý xác định tình trạng hôn nhân của cá nhân trước Nhà nước, trước pháp luật và trước xã hội.

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam không đưa ra một định nghĩa chi tiết, rõ ràng về khái niệm "đăng ký kết hôn", mà chủ yếu quy định về quy phạm điều chỉnh thủ tục này. Cụ thể, Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 quy định:

"1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn."

Cùng tiếp cận này, Luật Hộ tịch năm 2014 (Điều 17 và Điều 37) chỉ quy định về thẩm quyền và phạm vi đăng ký, trong khi Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 - Quốc hội

thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, tại Điều 16 cũng chỉ liệt kê các trường hợp UBND cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn mà không định nghĩa khái niệm. Việc nhà lập pháp không đưa ra định nghĩa trực tiếp xuất phát từ quan điểm cho rằng "đăng ký kết hôn" là một thủ tục pháp lý có thể được hiểu thông qua hệ thống các quy phạm cụ thể về thẩm quyền, trình tự và hệ quả pháp lý, chứ không nhất thiết phải có một định nghĩa chính thức trong văn bản pháp luật.

Để làm rõ khái niệm này, cần đối chiếu với các nguồn lý luận. Theo Từ điển Tiếng Việt: *"Đăng ký là việc đứng ra khai báo với cơ quan quản lý để chính thức công nhận hay cho hưởng quyền và nghĩa vụ nào đó."*³ Đi vào chuyên ngành pháp lý, Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội định nghĩa: *"Đăng ký kết hôn là ghi vào sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật. Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý cần thiết làm cơ sở để Nhà nước công nhận quan hệ hôn nhân của nam nữ."* Hai định nghĩa này bổ sung cho nhau: nếu định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt nhấn mạnh đến tính chất "khai báo" và "công nhận quyền, nghĩa vụ", thì định nghĩa của Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học chỉ rõ bản chất pháp lý của đăng ký kết hôn là "hoạt động hành chính nhà nước" và là "thủ tục pháp lý cần thiết". Điểm chung của cả hai định nghĩa là khẳng định đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý do cơ quan có thẩm quyền tiến hành nhằm chính thức công nhận một mối quan hệ pháp lý nhất định.

Từ sự phân tích trên có thể hiểu: *Đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý được pháp luật quy định, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục luật định, nhằm chính thức công nhận và xác lập về mặt pháp lý mối quan hệ vợ chồng giữa hai bên nam, nữ khi họ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, qua đó làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa vợ và chồng.*

Từ khái niệm trên, có thể nhận diện đăng ký kết hôn có những đặc điểm sau:

Một là, đăng ký kết hôn là thủ tục hành chính tư pháp có tính chất bắt buộc. Khoản 1 Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 khẳng định rõ: *"Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý."* Theo đó, dù hai bên nam,

³ Từ điển luật học, Bộ Tư pháp, Viện pháp lý.

nữ có chung sống lâu dài, tổ chức lễ cưới long trọng hay thậm chí có con chung, nếu không thực hiện thủ tục đăng ký thì quan hệ giữa họ vẫn không được pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng. Khác với một số thủ tục hộ tịch mang tính tùy nghi, đăng ký kết hôn là thủ tục bắt buộc không có ngoại lệ, kể cả khi hai bên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện nội dung về kết hôn theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014.

Hai là, đăng ký kết hôn là thủ tục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Đây là đặc điểm phân biệt căn bản giữa đăng ký kết hôn và các nghi thức kết hôn theo phong tục, tập quán hay tôn giáo. Các nghi lễ cưới hỏi truyền thống dù có giá trị về mặt văn hóa, đạo đức và xã hội, không có giá trị xác lập quan hệ vợ chồng nếu không được kết hợp với thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo phân cấp pháp luật hiện hành, đăng ký kết hôn trong nước thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014); đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (từ ngày 01/7/2025) cũng đã được chuyển giao về UBND cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và được luật hóa thống nhất tại Điều 8, Điều 16 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026; ngoài ra, CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài cũng có thẩm quyền đăng ký cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Ba là, đăng ký kết hôn là thủ tục mang tính công khai pháp lý. Sự kiện kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn - sổ công cộng do cơ quan nhà nước quản lý, đồng thời được cấp GCNKH cho hai bên nam, nữ. Tính công khai này phục vụ ba mục đích chính: tạo cơ sở để Nhà nước quản lý dân cư và hộ tịch; cho phép các bên thứ ba (ngân hàng, công chứng, cơ quan đất đai) xác minh tình trạng hôn nhân trong các giao dịch dân sự; và cung cấp dữ liệu thống kê phục vụ hoạch định chính sách. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06, dữ liệu hộ tịch điện tử ngày càng được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao khả năng tra cứu thông tin đăng ký kết hôn.

Bốn là, đăng ký kết hôn là thủ tục có ý nghĩa xác lập quan hệ pháp luật, không có ý nghĩa "công nhận" thuần túy. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, quan hệ vợ chồng chỉ phát sinh kể từ thời điểm cơ quan nhà nước hoàn thành việc đăng ký, chứ không phải từ thời điểm hai bên tự thỏa thuận hay tổ chức lễ cưới. Cách tiếp cận này phù hợp với truyền thống pháp luật Châu Âu lục địa, theo đó Nhà nước trực tiếp tham gia vào việc

xác lập địa vị pháp lý vợ chồng nhằm bảo đảm trật tự công và bảo vệ quyền lợi của các bên.

1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Việc đăng ký kết hôn không chỉ là thủ tục pháp lý đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trên các phương diện quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo ổn định trật tự xã hội.

1.1.2.1. Ý nghĩa đối với việc quản lý hộ tịch

Đăng ký kết hôn là một trong những sự kiện hộ tịch quan trọng nhất, trực tiếp tạo nên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Ý nghĩa của đăng ký kết hôn đối với công tác quản lý hộ tịch thể hiện trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, đăng ký kết hôn là cơ sở để Nhà nước nắm bắt tình hình biến động hộ tịch, phục vụ công tác hoạch định chính sách. Thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân phục vụ cho nhiều mục đích quản lý: hoạch định chính sách dân số (dự báo tỷ suất sinh, cơ cấu hộ gia đình); chính sách an sinh xã hội (xác định đối tượng hưởng chính sách ưu đãi gia đình, bảo hiểm y tế hộ gia đình); chính sách bình đẳng giới (theo dõi tỷ lệ kết hôn theo độ tuổi, tảo hôn); bảo vệ trẻ em (xác định cha, mẹ hợp pháp, nghĩa vụ cấp dưỡng); và quản lý xuất nhập cảnh, quốc tịch (xác minh tình trạng hôn nhân trong hồ sơ cư trú, nhập tịch).

Thứ hai, đăng ký kết hôn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) xác định liên thông dữ liệu hộ tịch - dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương cập nhật hơn 3 triệu sổ hộ tịch với trên 100 triệu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hoàn thành trước ngày 01/01/2025. Khi hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ, nhiều thủ tục hành chính có liên quan đến tình trạng hôn nhân sẽ được đơn giản hóa đáng kể. Ví dụ, người dân không cần phải nộp bản sao GCNKH khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cấp hộ chiếu hay giao dịch bất động sản, bởi cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống.

Thứ ba, đăng ký kết hôn là công cụ để Nhà nước kiểm soát và bảo đảm việc tuân thủ pháp luật về điều kiện kết hôn. Thông qua quy trình kiểm tra, xác minh điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm: tảo hôn, kết hôn giả tạo, vi phạm chế độ một vợ một chồng, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế.

Thứ tư, đăng ký kết hôn là căn cứ để giải quyết các tranh chấp pháp lý. Khi có tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con, thừa kế hay các quyền và nghĩa vụ khác giữa vợ chồng, GCNKH và sổ đăng ký kết hôn là những chứng cứ có giá trị chứng minh cao nhất, giúp Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc chính xác, đúng pháp luật. Trong hệ thống tư pháp, GCNKH có giá trị chứng cứ ưu tiên, tức là khi xuất trình GCNKH hợp lệ, quan hệ vợ chồng được suy đoán là hợp pháp và bên nào phản bác phải chịu nghĩa vụ chứng minh, phù hợp với nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

1.1.2.2. Ý nghĩa đối với người kết hôn

Thứ nhất, đăng ký kết hôn là cơ sở pháp lý duy nhất để xác lập quan hệ vợ chồng hợp pháp, từ đó phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hôn nhân, con chung, tài sản chung, thừa kế và nghĩa vụ dân sự khác. Trong thực tiễn xét xử, sự có hoặc không có GCNKH thường là yếu tố quyết định hướng giải quyết vụ việc, đặc biệt trong các tranh chấp về chia tài sản, xác định nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thừa kế. Ngược lại, khi nam nữ chung sống mà không đăng ký kết hôn, các quyền nêu trên không được pháp luật bảo hộ, dẫn đến những bất lợi nghiêm trọng, đặc biệt là quyền thừa kế theo pháp luật và quyền yêu cầu chia tài sản chung khi quan hệ chấm dứt.

Thứ hai, đăng ký kết hôn góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hôn giả tạo và các hành vi lợi dụng hôn nhân vì mục đích phi nhân thân. Thông qua cơ chế kiểm tra điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thứ ba, đăng ký kết hôn đóng vai trò là cơ chế phòng ngừa từ đầu đối với các rủi ro pháp lý mà phụ nữ và trẻ em thường phải gánh chịu khi quan hệ hôn nhân không được chính thức hóa. Trong đa số tranh chấp hậu hôn nhân hoặc hậu chung sống, phụ nữ đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường ở vị thế bất lợi hơn về năng lực chứng minh quyền tài sản, quyền nuôi con và quyền được cấp dưỡng. Khi đăng ký kết hôn đầy đủ, hệ thống quyền và nghĩa vụ vợ chồng được xác lập rõ ràng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho việc bảo vệ quyền lợi khi tranh chấp phát sinh. Đặc biệt, đăng ký kết hôn có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp, con sinh ra đương nhiên được xác định là con chung của vợ chồng theo Điều 88 Luật HN&GD năm 2014, từ đó trẻ được bảo đảm quyền được khai sinh đầy đủ thông tin cha, mẹ; quyền mang quốc tịch; quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bởi cả cha và mẹ; quyền thừa kế theo pháp luật; và quyền được cấp dưỡng khi cha mẹ ly hôn. Trong trường hợp nam nữ chung sống không đăng ký kết hôn, việc xác định cha cho con ngoài giá thú phải thực hiện thông qua thủ tục nhận cha, mẹ, con tự nguyện hoặc yêu cầu Tòa án xác định - một quá trình phức tạp, tốn kém và không phải lúc nào cũng đạt kết quả, gây thiệt thòi trực tiếp cho trẻ em.

Thứ tư, đăng ký kết hôn mang ý nghĩa tâm lý - xã hội quan trọng đối với người kết hôn. Bên cạnh giá trị pháp lý, việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước tạo ra sự thừa nhận chính thức của cộng đồng và xã hội đối với quan hệ vợ chồng, góp phần củng cố cảm giác ổn định, an toàn và cam kết lẫn nhau giữa hai bên. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam - nơi mà gia đình vẫn là thiết chế nền tảng và dư luận xã hội có ảnh hưởng lớn, sự công nhận chính thức thông qua GCNKH giúp vợ chồng xác lập vị thế rõ ràng trong quan hệ gia đình, dòng tộc và các mối quan hệ xã hội khác. Do đó, thúc đẩy đăng ký kết hôn không chỉ là thực thi pháp luật hộ tịch mà còn là thực hiện chính sách bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ trẻ em và củng cố thiết chế gia đình trong lĩnh vực hôn nhân.

1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn

Cùng với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước, các quy định của pháp luật cũng đang không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế. Những quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn cũng đang dần được thay đổi theo

hướng đơn giản về thủ tục nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cao để phù hợp với sự phát triển chung của quốc tế. Ở Việt Nam, vấn đề đăng ký kết hôn được quy định trong nhiều văn bản khác nhau như: Luật HN&GD năm 2014; các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 126/2014 nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật HN&GD; Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, với việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã tạo ra những thay đổi căn bản về thẩm quyền và trình tự đăng ký kết hôn.

1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý bắt buộc. Để tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý một cách hiệu quả, thẩm quyền đăng ký kết hôn được pháp luật phân định dựa trên tính chất của quan hệ hôn nhân, có hay không có yếu tố nước ngoài và nơi cư trú của các bên. Tuy nhiên, thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã trải qua những thay đổi căn bản, đặc biệt kể từ ngày 01/7/2025, gắn liền với cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất trong lịch sử và việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quy định tại Nghị định số 120/2025/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ 01/7/2025, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đều thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Đây là điểm mới căn bản trong quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn, Bởi vì, trước khi Nghị định số 120/2025/NĐ-CP có hiệu lực thì thẩm quyền đăng ký kết hôn có sự khác biệt. Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước láng giềng ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị Định này, cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tại UBND cấp xã khác. Quy định này thay đổi căn bản nguyên tắc thẩm quyền theo lãnh thổ truyền thống, theo đó việc đăng ký kết hôn bắt buộc phải thực hiện tại nơi cư trú của một trong hai bên. Sự thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, khi hàng nghìn đơn vị cấp xã vừa trải

qua sáp nhập, địa giới và địa chỉ hành chính thay đổi, tạo thuận lợi tối đa cho người dân thực hiện việc đăng ký kết hôn.

Trước đó, theo quy định tại Điều 9 của Luật HN&GD năm 2014, Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 25 của Nghị định chính phủ 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật hộ tịch, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam là UBND cấp xã.

Theo đó, *"nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống"* (Điều 40 BLDS năm 2015). Như vậy, UBND cấp xã nơi cư trú có thể được hiểu là UBND cấp xã nơi người đó thường trú hoặc tạm trú. Theo Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định chính phủ 123/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, việc xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn theo nơi cư trú sẽ được các bên ưu tiên lựa chọn. Trước hết, các bên trong đăng ký kết hôn có hai nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác nhau thì có quyền lựa chọn UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của một trong hai bên nam hoặc nữ. Nếu một trong hai bên nam hoặc nữ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người kia. Trong trường hợp cả hai bên đều không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện tại nơi bên nam hoặc bên nữ có đăng ký tạm trú có thời hạn.

Như vậy, có thể nhận thấy việc quy định UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký kết hôn là hoàn toàn hợp lý. Bởi UBND cấp xã là cơ quan hành chính cơ sở, thuận tiện cho việc quản lý hộ tịch và các vấn đề khác về dân cư. Đồng thời, thủ tục đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài cũng đơn giản, phù hợp với trình độ cũng như yêu cầu về nghiệp vụ của cán bộ hộ tịch cấp xã. Bên cạnh đó, quy định như trên cũng tạo điều kiện thuận lợi, mang tính khuyến khích người dân thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kết hôn, thuận tiện trong việc đi lại và làm thủ tục giấy tờ liên quan. Quy định hiện hành về thẩm quyền đăng ký kết hôn đã được mở rộng theo hướng tạo điều cho người dân thực hiện quyền lợi của mình. Cụ thể, thẩm quyền đã được mở rộng ra ở cả UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú có thời hạn, nhờ đó đối với những trường hợp sinh sống ở

xa và có đăng ký hộ khẩu tạm trú có thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn mà không cần phải mất quá nhiều thời gian và chi phí di chuyển.

Trước đây, theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được giao cho UBND cấp huyện⁴. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ thực hiện việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam và công dân nước láng giềng ở khu vực biên giới⁵. Quy định này giúp công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới có thể đăng ký kết hôn ngay tại UBND xã nơi cư trú, không phải di chuyển đến cấp huyện - qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập quan hệ hôn nhân giữa cư dân hai bên biên giới.

Có thể nói, sự thay đổi về thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là một bước đổi mới có tính đột phá, đồng thời áp dụng nguyên tắc cá nhân được lựa chọn nơi đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, thống nhất với đăng ký kết hôn trong nước sẽ tạo điều kiện thuận tiện để người dân thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Xu hướng phân cấp thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ cấp huyện về cấp xã trong giai đoạn 2014–2026 là một bước điều chỉnh phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và đưa dịch vụ công gần dân. Việc đưa thẩm quyền về cấp xã giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại cơ sở, giảm chi phí và thời gian đi lại trong quá trình thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cũng cần thiết phải đánh giá một cách toàn diện về để từ đó có những giải pháp thỏa đáng, góp phần giải quyết tốt đối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Đến nay, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Đây là văn bản luật chính thức luật hóa cơ chế phân cấp về cấp xã đã được thiết lập tại Nghị định số 120/2025/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Hộ tịch sửa đổi thì UBND cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân đăng ký các sự kiện, thông tin hộ tịch. Nguyên tắc này áp dụng đối với cả việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 5 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026

⁴ Điểm a khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014

⁵ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

còn mở rộng phạm vi đối tượng có quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch khi bổ sung nhóm "người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam" - một nhóm dân cư đặc thù mà pháp luật hộ tịch trước đó chưa điều chỉnh đầy đủ. Bên cạnh việc luật hóa cơ chế phân cấp, Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 còn có một số quy định riêng về thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký có yếu tố nước ngoài, cũng như tiếp tục kế thừa thẩm quyền của CQĐD ngoại giao đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài - nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hộ tịch trong và ngoài nước.

Như vậy, qua phân tích các văn bản pháp luật điều chỉnh, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi đáng kể theo hướng phân cấp về cấp xã. Sự thay đổi này phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, đưa dịch vụ công gần dân, song đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện cơ chế thực thi, bao gồm bổ sung định nghĩa pháp lý, đào tạo nhân lực và liên thông cơ sở dữ liệu, để chế định này thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới.

1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

Việc quy định trình tự, thủ tục ĐKKH chặt chẽ nhằm bảo đảm mọi cuộc hôn nhân được đăng ký đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

***Về trình tự thực hiện việc đăng ký kết hôn**

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đăng lý kết hôn, kể cả đối với kết hôn có yếu tố nước ngoài đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã và đều được tiến hành theo thủ tục chung. Cụ thể là, người kết hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn theo một trong các cách thức sau: (i) nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền; (ii) nộp trực tuyến; (iii) nộp theo đường bưu điện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xét thấy các bên đủ điều kiện kết hôn thì sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn và cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Nếu hai bên không tuân thủ các điều kiện kết hôn thì cơ quan đăng ký kết hôn sẽ từ chối việc đăng ký kết hôn và giải thích rõ bằng văn bản. Tuy nhiên, việc đăng lý kết hôn, khác với các thủ tục hộ tịch khác, dù nộp hồ sơ đăng ký theo cách thức nào thì vẫn buộc người kết hôn phải có mặt để thực hiện việc đăng ký kết hôn.

*** Về hồ sơ đăng ký kết hôn**

Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định, người dân khi đăng ký kết hôn ngoài nơi cư trú phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi cư trú cấp (có giá trị 6 tháng). Tuy nhiên, Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 1 Điều 10 nêu trên, theo đó người dân không còn phải tự đi xin và nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn. Thay vào đó, cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không tra cứu được (chưa có dữ liệu), cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú hoặc nơi đã đăng ký kết hôn xác minh, thời hạn xác minh là 03 ngày làm việc. Đồng thời, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cũng được sửa đổi theo hướng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ còn được sử dụng để kết hôn tại CQDD Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác, không còn dùng cho kết hôn trong nước. Đây là thay đổi rất đáng ghi nhận, giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính khi địa bàn cư trú và địa bàn đăng ký kết hôn có thể thay đổi.

Đòi với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người kết hôn trong trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài phải gửi hồ sơ đăng ký kết hôn tới cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định của Luật Hộ tịch và hướng dẫn tại Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn. Đối với công dân Việt Nam, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(i) Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

(ii) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Đồng thời, hai bên nam, nữ phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng

minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng) theo khoản 2 Điều 9 Luật Hộ tịch năm 2014. Đối với trường hợp đặc thù, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: nếu công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Đối với công dân nước ngoài, theo khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(i) Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

(i) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp xác nhận hiện tại không có vợ hoặc không có chồng (trường hợp nước ngoài không cấp loại giấy tờ này, có thể thay bằng giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó);

(iii) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (theo khoản 2 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, người nước ngoài có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú thay vì hộ chiếu). Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, phải có giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp.

Tất cả giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo Nghị định số 111/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 196/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/8/2025), trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể nói, hồ sơ đăng ký kết hôn, về cơ bản bao gồm các giấy tờ mà thông qua đó, cơ quan tiến hành ĐKKH có thể làm căn cứ để kiểm tra các điều kiện kết

hôn. Thêm vào đó, việc buộc người kết hôn phải có mặt tại cơ quan đăng lý khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cũng cho thấy tính chất đặc biệt của việc ĐKKH so với các thủ tục hộ tịch khác, từ đó cơ quan có thẩm quyền xác minh các điều kiện kết hôn để đảm bảo cho việc kết hôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

* Về thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước thì thời hạn giải quyết được quy định rất linh hoạt. Cụ thể là, ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ⁶.

Đối với việc giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc⁷. Như vậy, so với trước đây, thời hạn giải quyết đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài rút ngắn hơn(trước đây theo Điều 38 Luật Hộ tịch, thời hạn giải quyết là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Quy định này tương thích với việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp xã nhưng cũng có thể gây áp lực cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn, mặt khác cũng có thể khó khăn trong việc xác minh hồ sơ do tính chất phức tạp của vụ việc. Đây cũng là vấn đề cần phải được đánh giá từ thực tiễn thực hiện để có những điều chỉnh cho phù hợp.

6

⁷Điểm b Điều 1 Mục 1, Phụ lục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp (kèm theo nghị định số 120/2025/nđ-cp ngày 11 tháng 6 năm 2025 của chính phủ)

Như vậy, có thể nói trình tự, thủ tục của việc đăng ký kết hôn được pháp luật quy định chặt chẽ. Cho đến nay đã hơn 10 năm thi hành, áp dụng, các quy định pháp luật về hộ tịch cũng có những thay đổi đáng kể, nhìn chung là phù hợp với thực tiễn thực hiện về đăng ký hộ tịch, trong đó có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, pháp luật là một yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng nên không thể không “lạc hậu” cần phải có những sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu giải quyết các thủ tục hộ tịch. Mới đây, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi). Luật gồm 4 chương, 30 điều, có hiệu lực từ 1/3/2027, tập trung cải cách thủ tục, tăng liên thông, giảm giấy tờ và không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Theo quy định của Luật Hộ tịch sửa đổi, có nhiều điểm mới có liên quan trực tiếp đến việc đăng ký hộ tịch, trong đó có đăng ký kết hôn như: (i) Đăng ký không phụ thuộc địa giới hành chính; (ii) Tăng mạnh liên thông, số hóa; (iii) Giảm thủ tục cho người dân. Những quy định này, đặc biệt là quy định về việc đăng ký không phụ thuộc vào địa giới hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người kết hôn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, góp phần hạn chế việc lấy vợ, lấy chồng mà không đăng ký kết hôn, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ hôn nhân, ổn định đời sống hôn nhân và gia đình.

1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn

Việc xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn không chỉ là cơ chế bảo vệ tính nghiêm minh của chế định kết hôn mà còn là công cụ bảo đảm trật tự quản lý hộ tịch và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn có nội hàm rộng, bao gồm cả vi phạm điều kiện nội dung của hôn nhân lẫn vi phạm thủ tục hành chính, và xuất phát từ hai nhóm chủ thể chính: người yêu cầu đăng ký (đương sự) và cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký. Để xác định đúng chế tài áp dụng, trước hết cần nhận diện đầy đủ hành vi vi phạm gắn với từng chủ thể; trên cơ sở đó mới phân tích các biện pháp xử lý theo thứ bậc chế tài dân sự, hành chính, kỷ luật và hình sự. Nội dung dưới đây sẽ lần lượt phân tích vi phạm và xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể.

1.2.3.1. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn đối với người kết hôn

Vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn từ phía người yêu cầu đăng ký biểu hiện ở hai dạng cơ bản: vi phạm điều kiện kết hôn (luật nội dung) và vi phạm các quy định về thủ tục đăng ký (luật hình thức).

Một là, trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng có ĐKKH nhưng vi phạm điều kiện kết hôn (kết hôn trái pháp luật)

Hai là, vi phạm các quy định về thủ tục - thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014, biểu hiện ở: tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm sai lệch nội dung giấy tờ đăng ký kết hôn (điểm đ); sử dụng giấy tờ của người khác hoặc làm giả, sử dụng giấy tờ giả mạo (điểm a); cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân (điểm d); và một dạng vi phạm tinh vi khác là môi giới kết hôn bất hợp pháp, đặc biệt phổ biến trong các trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Những hành vi vi phạm thủ tục nêu trên xâm phạm nguyên tắc trung thực, chính xác trong đăng ký hộ tịch, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực pháp lý của GCNKH và là cơ sở để áp dụng các chế tài tương ứng được phân tích ở phần sau.

Tương ứng với hai dạng vi phạm trên, pháp luật quy định ba nhóm biện pháp xử lý chính: hủy việc kết hôn trái pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự.

Về hủy việc kết hôn trái pháp luật

Theo Điều 10 Luật HN&GD năm 2014, người có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật bao gồm: người bị cưỡng ép, lừa dối kết hôn; vợ, chồng, cha, mẹ, con, người giám hộ; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và về trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ. Về nguyên tắc, khi có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, tòa án sẽ hủy việc kết hôn trái pháp luật. Phán quyết của tòa án về hủy việc kết hôn trái pháp luật buộc hai bên phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng, quyền và nghĩa vụ với con được giải quyết như khi ly hôn; quan hệ tài sản giải quyết như trường hợp hai bên chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn⁸. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp kết

⁸ Điều 12 Luật HN&GD năm 2014

hôn trái pháp luật, khi có yêu cầu đều bị tòa án xử hủy, Các trường hợp không xử hủy mà giải quyết cho hai bên ly hôn hoặc không xử hủy mà công nhận hôn nhân cũng có thể đặt ra nếu thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định. Nghiên cứu các điều kiện này cho thấy, việc xử hủy không chỉ căn cứ vào dấu hiệu vi phạm mà còn căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi. Vì vậy, các ngoại lệ cũng được xem xét dựa trên dấu hiệu vi phạm, tính chất của việc vi phạm. Điều này thể hiện thái độ kiên quyết của nhà nước đối với việc đăng ký kết hôn nhưng việc kết hôn vi phạm các điều kiện kết hôn luật định.

Về xử phạt vi phạm hành chính, trong giai đoạn từ khi Luật HN&GD năm 2014 có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2026, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự được thực hiện theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, với hai nhóm chế tài chính:

- Xử phạt vi phạm điều kiện kết hôn tại Chương IV, gồm Điều 58 (tảo hôn, tổ chức tảo hôn) và Điều 59 (vi phạm chế độ một vợ một chồng, cản trở kết hôn, ly hôn, kết hôn cận huyết, cưỡng ép, lừa dối, lợi dụng kết hôn để trục lợi);

- Xử phạt vi phạm thủ tục đăng ký hộ tịch tại Điều 38 (Chương III) — áp dụng cho các hành vi tẩy xóa giấy tờ, dùng giấy tờ giả và cam đoan sai sự thật về tình trạng hôn nhân.

Ngày 01/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2026 và thay thế toàn bộ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, nhằm đồng bộ hóa với Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 (chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp) và Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026.

*** Về xử lý hình sự: (em bổ sung nhé)**

1.2.3.2. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn đối với cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch

Khác với nhóm chủ thể thứ nhất, vi phạm từ phía cơ quan và công chức tư pháp - hộ tịch gắn liền với việc thực thi công vụ và có tính chất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực pháp lý của GCNKH được cấp. Các biểu hiện thường gặp gồm: đăng ký kết hôn

không đúng thẩm quyền theo lãnh thổ hoặc theo loại việc (chẳng hạn UBND cấp xã trước ngày 01/7/2025 đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài trong khi thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện); cố ý đăng ký kết hôn cho các trường hợp mà công chức biết rõ không đáp ứng điều kiện luật định; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà, đòi hỏi lợi ích vật chất từ người dân; cấp GCNKH khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc giấy tờ rõ ràng không hợp lệ; thiếu trách nhiệm trong khâu xác minh, dẫn đến đăng ký cho các trường hợp tảo hôn, kết hôn cận huyết, vi phạm chế độ một vợ một chồng. Trong một số vụ việc nghiêm trọng, công chức tư pháp - hộ tịch còn có hành vi tiếp tay cho việc kết hôn giả tạo nhằm xuất cảnh hoặc nhập quốc tịch trái pháp luật, gây hậu quả lớn đến trật tự quản lý nhà nước về dân cư và hộ tịch.

Tương ứng với các hành vi vi phạm nêu trên, pháp luật quy định ba nhóm biện pháp xử lý: thu hồi giấy tờ hộ tịch không đúng thẩm quyền, xử lý kỷ luật và bồi thường, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về thu hồi giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền. Đây là biện pháp đặc thù của pháp luật hộ tịch, có bản chất là khôi phục trật tự pháp lý hành chính khi việc đăng ký được thực hiện bởi cơ quan không có thẩm quyền. Theo nguyên tắc chung được ghi nhận trong Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp việc đăng ký hộ tịch không đúng thẩm quyền thì cơ quan đã thực hiện đăng ký hoặc cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch đã cấp; sau khi thu hồi, các bên được hướng dẫn thực hiện đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Trên thực tế, tình trạng đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền có thể xảy ra do nhầm lẫn về nơi cư trú, do công chức tư pháp - hộ tịch thiếu nhận thức pháp luật, hoặc do cố ý đăng ký nhằm né tránh xác minh tại nơi cư trú thực tế của đương sự. Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 và việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ cấp huyện xuống cấp xã theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, biện pháp thu hồi này càng trở nên quan trọng nhằm khắc phục các sai sót về thẩm quyền có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, khi địa giới và phân cấp thẩm quyền có sự thay đổi đáng kể. Cần lưu ý rằng việc thu hồi giấy tờ hộ tịch về

mặt hành chính không đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hôn nhân - nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Điều 8 Luật HN&GD năm 2014, họ có quyền đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền và quan hệ hôn nhân sẽ được xác lập từ thời điểm đăng ký lại.

Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường. Đây là nhóm chế tài đặc thù áp dụng cho công chức tư pháp - hộ tịch, được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2023/NĐ-CP). Bốn hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức tư pháp - hộ tịch khi vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc; trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn có thể bị cách chức hoặc giáng chức. Việc xác định hình thức kỷ luật phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra và thái độ tiếp thu của công chức.

Bên cạnh trách nhiệm kỷ luật, công chức gây thiệt hại cho người dân khi thực hiện công vụ còn phải bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; trường hợp người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại, họ có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại. Cơ chế kép là kỷ luật hành chính kết hợp với bồi thường thể hiện quan điểm xử lý nghiêm khắc đối với vi phạm gắn với thực thi công vụ, đồng thời bảo đảm khôi phục quyền lợi cho người dân chịu thiệt hại từ sai phạm của cán bộ.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công chức tư pháp - hộ tịch. Khi hành vi vi phạm của công chức đạt đến mức độ nghiêm trọng, chế tài hình sự được áp dụng. Điều 336 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật như sau:

"Điều 336. Tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật

1. Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên;

b) Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Điều 336 có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định ranh giới giữa kỷ luật hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công chức tư pháp - hộ tịch. Cấu thành tội phạm tại khoản 1 đòi hỏi điều kiện tiền lệ là "đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này" - nghĩa là chỉ những vi phạm tái diễn sau khi đã có chế tài kỷ luật mới bị truy cứu hình sự, qua đó vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tránh hình sự hóa quá mức quan hệ hành chính. Khoản 2 quy định hai tình tiết tăng nặng: đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho từ hai người trở lên, hoặc giấy tờ hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật khác (ví dụ: dùng GCNKH giả để xuất cảnh, nhập quốc tịch, hưởng chính sách an sinh xã hội).

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về đăng ký kết hôn. Theo đó, kết hôn được hiểu là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo các điều kiện do pháp luật quy định, còn đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm chính thức công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp. Việc đăng ký kết hôn vừa là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vừa là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý dân cư và hoạch định chính sách an sinh xã hội

Trên cơ sở đó, Chương đã phân tích các quy định hiện hành về thẩm quyền, trình tự thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn. Có thể nhận thấy, pháp luật Việt Nam đang trong quá trình cải cách mạnh mẽ, đặc biệt với việc bãi bỏ cấp hành chính huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và việc Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, chuyển giao thẩm quyền về cấp cơ sở, ứng dụng CNTT và mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú của công dân.

Về xử lý vi phạm, pháp luật hiện hành đã có quy định tương đối đầy đủ và phân hóa theo từng nhóm chủ thể, áp dụng đối với cả người yêu cầu đăng ký và cơ quan, công chức tư pháp - hộ tịch, với các chế tài từ dân sự, hành chính đến hình sự - bảo đảm tính nghiêm minh của chế định kết hôn và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, qua phân tích cũng cho thấy hệ thống pháp luật về đăng ký kết hôn vẫn còn một số bất cập, thiếu đồng bộ giữa các văn bản, đặt ra yêu cầu tiếp tục đánh giá qua thực tiễn áp dụng. Những vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể tại Chương II, từ đó làm cơ sở cho các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành.

CHƯƠNG 2

THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Kể từ khi Luật HN&GD năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành, công tác đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả phương diện thể chế lẫn thực tiễn thi hành.

Thứ nhất, hệ thống thể chế đã được hoàn thiện đáng kể theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn Luật Hộ tịch năm 2014, số lượng giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn đã giảm rất đáng kể: đăng ký trong nước hiện chỉ cần Tờ khai và xuất trình giấy tờ tùy thân, người dân không còn phải tự đi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn trong nước được rút ngắn xuống còn trong ngày làm việc - một bước tiến vượt bậc so với giai đoạn trước. Biểu mẫu hộ tịch được chuẩn hóa theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, bao gồm cả mẫu GCNKH song ngữ phục vụ nhu cầu sử dụng quốc tế.

Thứ hai, nhận thức pháp luật của người dân về đăng ký kết hôn đã được nâng cao rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai rộng khắp thông qua nhiều hình thức đa dạng: tư vấn pháp luật trực tiếp, trợ giúp pháp lý lưu động, hội thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số, phát sóng chương trình pháp luật trên đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021) đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về đăng ký kết hôn vào các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tại những vùng trước đây có tỷ lệ đăng ký thấp. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024 của Cục Thống kê (công bố tháng 4/2025),

⁹giai đoạn 2021–2023 toàn quốc ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp đăng ký kết hôn: năm 2021 có gần 522.300 trường hợp (số liệu thấp do ảnh hưởng giãn cách xã hội COVID-19), năm 2022 có 772.400 trường hợp (phục hồi mạnh mẽ khi bình thường hóa), năm 2023 có 734.900 trường hợp. Trong tổng số 1.890.488 cặp đăng ký kết hôn mới (không bao gồm đăng ký lại) giai đoạn 2021–2023, tỷ lệ kết hôn lần đầu chiếm 85,58% (1.618.020 cặp), phản ánh mức độ tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký kết hôn so với tổng số cặp nam nữ thực tế chung sống đã tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước 2015, khi một bộ phận không nhỏ cặp đôi, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn chung sống theo phong tục mà không thực hiện thủ tục đăng ký.

Bảng 2.1: Số liệu đăng ký kết hôn toàn quốc giai đoạn 2021–2023

(Nguồn: Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, Cục Thống kê, công bố tháng 4/2025)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng số đăng ký kết hôn (bao gồm đăng ký lại)	522.300	772.400	734.900
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài	~2.000 (0,5%)	~14.000 (1,9%)	~19.000 (2,8%)
Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước	-	+47,9%	–4,9%

Thứ ba, ứng dụng CNTT trong đăng ký kết hôn đã có những bước tiến ban đầu đáng ghi nhận. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung đã được triển khai tại hầu hết các địa phương, tạo nền tảng cho việc quản lý dữ liệu hộ tịch theo hướng tập trung, thống nhất. Đề án 06 đã tạo nền tảng cho việc liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ

⁹ Tổng Cục Thống kê, Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024

<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cai-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép cán bộ hộ tịch tra cứu thông tin công dân trực tiếp từ hệ thống thay vì yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ. Theo báo cáo tổng kết công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, các địa phương đã triển khai số hóa sổ hộ tịch với khối lượng lớn, hướng tới xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Một số địa phương tiên phong như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã thí điểm cung cấp dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần đến trụ sở cơ quan đăng ký, mặc dù lễ trao GCNKH vẫn cần sự hiện diện trực tiếp của hai bên theo quy định. Xét theo vùng miền, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ duy trì tỷ lệ đăng ký kết hôn cao nhất nhờ hạ tầng hành chính phát triển và ý thức pháp luật của người dân cao hơn. Tuy nhiên, tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ đăng ký vẫn thấp hơn đáng kể do khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ và ảnh hưởng của phong tục truyền thống, phản ánh sự cần thiết phải có giải pháp đặc thù cho từng khu vực.

Thứ tư, hiệu quả công tác đăng ký kết hôn được phản ánh rõ qua số liệu tại nhiều địa phương. Không chỉ ở quy mô toàn quốc, số lượng đăng ký kết hôn tại các tỉnh, thành phố cũng ghi nhận những con số tích cực, phản ánh quy mô về thủ tục đăng ký kết hôn đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và khẳng định vai trò quản lý của Nhà nước. Theo báo cáo từ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã ghi nhận hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn¹⁰; thành phố Hà Nội giai đoạn 2016–2022 ghi nhận 86.185 trường hợp đăng ký kết hôn¹¹. Tại các tỉnh khác, theo số liệu do Phòng Tư pháp tổng hợp, Hải Dương giai đoạn 2020–2025 đăng ký 75.212 trường hợp, Nam Định giai đoạn 2019–2022 đăng ký 16.089 trường hợp; theo báo cáo của UBND cấp tỉnh, Bắc Kạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2024 đăng ký 121.011 trường hợp, Khánh Hòa giai đoạn 2015–2024 đăng ký 201.512 trường hợp. Những con số này cho thấy việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu

¹⁰ Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, *TP.HCM 6 tháng đầu năm có hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn*
<https://plo.vn/tp-hcm-6-thang-dau-nam-co-hon-18000-truong-hop-dang-ky-ket-hon-post741128.html>

¹¹ Báo Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, *Sở Tư pháp Hà Nội: Chủ động, quyết liệt triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia*
<https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=253&l=Chuongtrinhhotropha>

quả trong đời sống thực tế và góp phần hoàn thiện kho dữ liệu quản lý dân cư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của xã hội.

Thứ năm, hoạt động trợ giúp pháp lý và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đăng ký kết hôn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh miền núi đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động, trực tiếp hướng dẫn đồng bào hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai nhiều chương trình thiết thực: các chiến dịch "Nói không với tảo hôn" tại Hà Giang, Lai Châu, Sơn La; mô hình "Tổ phụ nữ vận động đăng ký kết hôn" tại các thôn bản. Tại tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn đã phối hợp với chính quyền tổ chức đăng ký kết hôn tập trung cho hàng trăm cặp vợ chồng người Mông chung sống chưa đăng ký trong giai đoạn 2022–2023.

2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký kết hôn vẫn còn không ít vướng mắc, vừa phát sinh trực tiếp trong quy trình thủ tục, vừa bắt nguồn từ bối cảnh xã hội - pháp lý bao quanh. Những hạn chế này không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch, mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đòi hỏi phải được nhận diện đầy đủ và xử lý đồng bộ.

Có thể chia các tồn tại, vướng mắc này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những vướng mắc phát sinh trực tiếp trong quy trình thủ tục đăng ký kết hôn, gắn với hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết, nghi thức trao GCNKH và các hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ. Nhóm thứ hai là những vướng mắc xuất phát từ bối cảnh xã hội - pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động đăng ký kết hôn, gồm tình trạng chung sống như vợ chồng mà không đăng ký, hạn chế trong ứng dụng CNTT, chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, và những bất cập trong hệ thống quy định pháp luật hiện hành.

2.1.2.1. Vướng mắc trực tiếp trong quy trình thủ tục đăng ký kết hôn

Một là, vướng mắc về hồ sơ và thông tin tự khai của người dân. Thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp công dân nộp tờ khai đăng ký kết hôn không đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, thiếu thông tin bắt buộc như số định danh cá

nhân, nơi cư trú hiện tại, hoặc khai sai tình trạng hôn nhân, đặc biệt là khai chưa kết hôn trong khi đã từng có hôn nhân hợp pháp gây hệ quả nghiêm trọng nếu GCNKH được cấp, có thể dẫn đến yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Điều 11 Luật HN&GD năm 2014. Đối với đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, mặc dù Nghị định số 07/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với đăng ký trong nước, yêu cầu này vẫn bắt buộc với công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài theo Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, kèm thời hạn 06 tháng theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, gây phiền hà cho công dân, đặc biệt là những người đang sinh sống ở nước ngoài.

Một vụ việc thực tiễn năm 2025 đã được Cục Hành chính tư pháp – Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, xác minh, liên quan đến trường hợp một công dân được cấp nhiều Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với nội dung "độc thân" trong nhiều năm liên tiếp, trong khi vẫn đang có quan hệ hôn nhân hợp pháp chưa chấm¹². Vụ việc cho thấy lỗ hổng cấu trúc của cơ chế "cam đoan" khi cơ quan đăng ký chưa tra cứu đầy đủ thông tin trong cơ sở dữ liệu liên thông, đồng thời chưa có cơ chế đối chiếu chéo giữa các kỳ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho cùng một công dân.

Hai là, tình trạng cán bộ đòi giấy tờ ngoài quy định và kéo dài thời hạn giải quyết. Tại một số địa phương, một bộ phận công chức làm công tác hộ tịch vẫn yêu cầu công dân nộp những giấy tờ không nằm trong thành phần hồ sơ luật định như bản photo Căn cước công dân, đơn xin đăng ký kết hôn, giấy giới thiệu của tổ dân phố, điều này vi phạm khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 và tinh thần cải cách hành chính theo Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022). Về thời hạn giải quyết, mặc dù khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thời hạn không quá 05 ngày làm việc, thực tế nhiều hồ sơ bị kéo dài quá thời hạn, đặc biệt với hồ sơ có thông tin cư trú di

¹² Dân Trí, *TPHCM báo cáo về 5 giấy xác nhận độc thân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái*
<https://dantrai.com.vn/thoi-su/tphcm-bao-cao-ve-5-giay-xac-nhan-doc-than-cua-bac-si-chiem-quoc-thai-20251213184315670.htm>

chuyển giữa nhiều địa phương hoặc thông tin trong hệ thống dữ liệu chưa khớp giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ba là, việc UBND cấp xã không tổ chức nghi thức trao GCNKH theo quy định. Trên thực tiễn, nhiều UBND cấp xã không thực hiện đầy đủ nghi thức trao GCNKH theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo quy định, hai bên nam, nữ phải có mặt đồng thời tại UBND cấp xã, ký vào Sổ hộ tịch và GCNKH - đây là hình thức xác lập sự tự nguyện kết hôn theo điểm b khoản 1 Điều 8 Luật HN&GD năm 2014. Tuy nhiên, không ít địa phương chỉ phát giấy như một thủ tục hành chính thông thường; cá biệt có trường hợp chỉ một bên đến nhận giấy về cho bên còn lại ký bổ sung sau, hoặc giao giấy cho người thân đến nhận thay. Việc bỏ qua nghi thức ký tên trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký không chỉ vi phạm thủ tục mà còn tạo kẽ hở cho hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn.

Bốn là, hành vi tiêu cực và làm giả giấy tờ đăng ký kết hôn. Thực tiễn vẫn ghi nhận một số trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp GCNKH không đúng quy định, bị xử lý theo Điều 336 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật. Một vụ việc thực tiễn năm 2025 tại một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tình trạng cấp GCNKH cho công dân khi bản án ly hôn của một bên đương sự với người vợ trước chưa có hiệu lực pháp luật¹³. Cán bộ tư pháp - hộ tịch tham mưu hồ sơ thừa nhận sai sót do không kiểm tra hiệu lực bản án ly hôn; song do người ký Giấy chứng nhận đã chuyển công tác trước thời điểm phát hiện sai phạm, cơ quan có thẩm quyền không có đủ cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm cá nhân, phản ánh khoảng trống trong cơ chế truy cứu trách nhiệm khi cán bộ ra quyết định đã chuyển công tác. Ở chiều ngược lại, hành vi làm giả GCNKH của công dân nhằm xuất cảnh, vay vốn, hợp pháp hóa cư trú cũng diễn biến phức tạp, cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 BLHS năm 2015.

¹³ Tiên Phong, *Lý kỳ vụ chưa ly hôn vẫn được phường cho đăng ký kết hôn với người khác*
<https://tienphong.vn/ly-ky-vu-chua-ly-hon-van-duoc-phuong-cho-dang-ky-ket-hon-voi-nguoi-khac-post1818508.tpo>

Năm là, các vướng mắc trong đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Loại việc này có tính chất phức tạp do liên quan đến yếu tố pháp luật quốc tế và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024¹⁴, số lượng đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2021–2023, từ hơn 2.000 lên gần 19.000 trường hợp, trong đó phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chiếm 89,1%. Thực tiễn ghi nhận nhiều vướng mắc đan xen. Trước hết, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ hộ tịch được cấp tại nước ngoài còn phức tạp, chi phí cao đối với người dân, đặc biệt khi quốc gia liên quan chưa có thỏa thuận miễn hợp pháp hóa với Việt Nam. Bên cạnh đó, nguy cơ kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, cư trú vẫn diễn biến phức tạp, trong khi quy trình phỏng vấn xác minh sự tự nguyện kết hôn chưa được chuẩn hóa, buộc Sở Tư pháp các địa phương phải tự xây dựng tiêu chí nhận diện, dẫn đến thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Năm là, một số bất cập và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về đăng ký kết hôn. Bất cập nổi bật là sự thiếu đồng bộ giữa Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 (vẫn quy định thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc UBND cấp huyện) và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP (chuyển về cấp xã từ ngày 01/7/2025); mâu thuẫn này đã được khắc phục cơ bản khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Tuy vậy, giai đoạn chuyển tiếp gần 20 tháng từ ngày 01/7/2025 đến ngày 28/02/2027 vẫn tạo khoảng trống pháp lý khi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 chưa được ban hành đầy đủ, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Chính phủ trong việc nhanh chóng ban hành các văn bản dưới luật để bảo đảm tính thống nhất, ổn định trong áp dụng pháp luật về hộ tịch nói chung và đăng ký kết hôn nói riêng.

2.1.2.2. Vướng mắc từ bối cảnh xã hội - pháp lý ảnh hưởng tới đăng ký kết hôn

Một là, tình trạng nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Mặc dù khoản 1 Điều 9 Luật HN&GD năm 2014 quy định việc kết hôn phải được đăng ký, thực tiễn vẫn còn một bộ phận không nhỏ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức

¹⁴ Tổng Cục Thống kê, Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 <https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

cuộc sống chung mà không thực hiện thủ tục đăng ký. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc¹⁵, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ kết hôn không đăng ký cao nhất cả nước (24,6%), tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, nơi có tỷ trọng đồng bào dân tộc thiểu số cao và phong tục cưới hỏi truyền thống còn được duy trì mạnh. Hệ quả là giữa các bên không phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng theo Điều 14 Luật HN&GD năm 2014; tài sản chung trong thời gian chung sống được giải quyết theo Điều 16 Luật HN&GD năm 2014 (dẫn chiếu BLDS) và Điều 209 BLDS năm 2015, áp dụng nguyên tắc sở hữu chung theo phần, bên đóng góp đến đâu được hưởng đến đó, gây bất lợi cho bên yếu thế khi phải chứng minh từng khoản đóng góp.

Hai là, tảo hôn, dạng đặc thù của tình trạng không đăng ký kết hôn. Theo khoản 8 Điều 3 Luật HN&GD năm 2014, *“tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo điểm a khoản 1 Điều 8”*. Vì điều kiện độ tuổi là điều kiện bắt buộc để cấp GCNKH, mọi trường hợp tảo hôn đều là trường hợp không đăng ký. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019¹⁶, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số là 21,9%, cao gấp hơn 4 lần mặt bằng chung cả nước, một số dân tộc đặc biệt cao như Mông (51,5%), Cơ Lao (47,8%), Mảng (47,2%).

Ba là, hạn chế trong ứng dụng CNTT về đăng ký kết hôn. Việc triển khai phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung tại cấp xã từ ngày 01/7/2025 đã bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và hiệu quả vận hành. Phần mềm hộ tịch chưa kết nối liên thông đầy đủ với các hệ thống thông tin khác của địa phương, khiến công chức tư pháp - hộ tịch phải nhập trùng dữ liệu và chuyển giấy tờ vật lý song song với hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó,

¹⁵ Tổng Cục Thống Kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

¹⁶ Tổng Cục Thống Kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

biểu mẫu điện tử chưa được chuẩn hóa và cơ chế cấp chữ ký số tại cấp xã cũng chưa thống nhất¹⁷. Việc liên thông giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng còn nhiều trường hợp dữ liệu không khớp, buộc cán bộ phải xác minh thủ công, làm chậm trễ quá trình giải quyết hồ sơ so với thời hạn quy định.

Bốn là, năng lực đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sắp xếp đơn vị hành chính giảm cấp xã từ khoảng 10.035 xuống 3.321 đơn vị, cùng với việc chuyển toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch (gồm cả đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài) về cấp xã từ ngày 01/7/2025, đã đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức tại cơ sở. Trên thực tiễn, đội ngũ này vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn, biên chế và chế độ đãi ngộ. Đối với loại việc đòi hỏi kiến thức về tư pháp quốc tế và kỹ năng phỏng vấn xác minh sự tự nguyện kết hôn, việc chuyên giao trực tiếp về cấp xã mà chưa kèm theo chương trình tập huấn nghiệp vụ thống nhất do Bộ Tư pháp ban hành đã tạo nên một khoảng trống năng lực đáng quan ngại trong giai đoạn chuyển tiếp.

2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.3.1. Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, tạo rào cản khách quan đối với việc tiếp cận thủ tục đăng ký kết hôn. Khoảng cách địa lý đến trung tâm UBND cấp xã, hạ tầng giao thông kém phát triển, mức sống thấp khiến chi phí đi lại làm thủ tục nhiều khi vượt quá thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình. Rào cản ngôn ngữ cũng cần được nhấn mạnh: một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, trong khi tài liệu pháp luật và biểu mẫu hộ tịch chủ yếu biên soạn bằng tiếng Việt. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm

¹⁷ Pháp luật, *Khắc phục vướng mắc trong sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp*
<https://baophapluat.vn/khac-phuc-vuong-mac-trong-su-dung-phan-mem-dang-ky-quan-ly-ho-tich-phuc-vu-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap.html>

2019¹⁸, tỷ lệ tảo hôn trong nhóm dân tộc thiểu số ở mức 21,9%, cao gấp nhiều lần mặt bằng chung cả nước, mà phần đáng kể nguyên nhân vật chất nằm ở chính những hạn chế về địa lý, hạ tầng và mức sống.

Thứ hai, ảnh hưởng sâu rộng của các yếu tố văn hóa, phong tục truyền thống về hôn nhân tiếp tục là trở lực đáng kể đối với việc tuân thủ pháp luật về đăng ký kết hôn. Ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, nghi lễ cưới truyền thống vẫn được coi là đủ để xác lập quan hệ vợ chồng; nam nữ sống chung sau lễ cưới mà không nhất thiết đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký. Một số tập quán đã ăn sâu vào đời sống như tục "nối dây" của một số dân tộc Tây Nguyên, tục "kéo vợ", "bắt vợ" của người H'Mông, hay quan niệm kết hôn sớm ở miền núi phía Bắc - không thể thay đổi trong ngắn hạn chỉ bằng biện pháp pháp luật đơn lẻ, mà cần đòi hỏi cách tiếp cận lâu dài, kết hợp giữa giáo dục pháp luật, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và lồng ghép nội dung pháp luật vào các sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Thứ ba, sự gia tăng nhanh chóng các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài cùng với sự bùng nổ của không gian mạng tạo nên những tình huống pháp lý mới mà hệ thống thực thi chưa kịp thích ứng đầy đủ. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024¹⁹, số trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tăng từ khoảng 2.000 (năm 2021) lên gần 19.000 (năm 2023). Kết hôn xuyên biên giới làm phát sinh nhiều bài toán pháp lý phức tạp: công nhận giấy tờ ly hôn do tòa án nước ngoài ban hành, xác minh tình trạng hôn nhân tại quốc gia chưa có điều ước tương trợ tư pháp với Việt Nam, xử lý trường hợp một bên mang hai quốc tịch. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng kết bạn trực tuyến đã mở ra hình thức làm quen hoàn toàn qua

¹⁸ Tổng Cục Thống kê, Ủy Ban Dân Tộc, *Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

¹⁹ Tổng Cục Thống kê, *Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024*

<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

môi trường ảo, gây khó khăn cho công chức trong việc đánh giá sự tự nguyện và tính chân thực của quan hệ qua quy trình phỏng vấn truyền thống.

Thứ tư, tác động của quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân cấp thẩm quyền hộ tịch. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị quyết số 202/2025/QH15 đã xóa bỏ cấp huyện, giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống 34 và cấp xã từ khoảng 10.035 xuống 3.321. Đồng thời, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 chuyển toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch, bao gồm cả đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài vốn trước đây thuộc UBND cấp huyện về UBND cấp xã. Sự thay đổi cùng lúc cả tổ chức bộ máy lẫn phân định thẩm quyền tạo áp lực mang tính cấu trúc: sổ hộ tịch và hồ sơ lưu trữ phân tán giữa đơn vị cũ và đơn vị mới gây khó khăn cho việc tra cứu, xác minh tình trạng hôn nhân; số yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn gia tăng do GCNKH cũ ghi tên đơn vị hành chính nay đã không còn tồn tại. Đây là nguyên nhân khách quan mang tính giai đoạn nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến khi Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 có hiệu lực ngày 01/3/2027.

Thứ năm, nhóm dân cư "lơ lửng" giữa nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú thực tế ngày càng gia tăng do hai nguyên nhân cộng hưởng. Một là di cư lao động quy mô lớn: theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019²⁰, Việt Nam có khoảng 6,4 triệu người di cư nội địa, phần lớn là lao động trẻ dịch chuyển về các khu công nghiệp; khi đăng ký kết hôn, họ buộc phải lựa chọn giữa về quê tại nơi thường trú hoặc xin xác nhận tạm trú vốn nhiều trường hợp chủ trọ không làm thủ tục. Hai là việc sáp nhập gần 67% số đơn vị cấp xã từ ngày 01/7/2025 khiến tên đơn vị hành chính trên giấy tờ tùy thân cũ và đơn vị mới không còn trùng khớp, gây khó khăn khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ đăng ký kết hôn. Mặc dù Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 đã cho phép đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, song khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa liên thông đồng bộ, quyền lựa chọn này chưa phát huy hiệu quả khiến nhiều cặp đôi chung sống không đăng ký, kéo theo phức tạp pháp lý về tài sản chung và con chung.

²⁰ Tổng Cục Thống kê, *Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019*
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>

2.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, công tác tuyên truyền chưa đúng nhóm đích, chưa sử dụng hiệu quả ngôn ngữ dân tộc. Tài liệu chủ yếu bằng tiếng Việt, phương thức truyền tải vẫn nặng về hình thức. Nội dung tuyên truyền nhiều nơi vẫn nặng tính liệt kê điều luật, thiếu tình huống thực tiễn sinh động. Đáng chú ý, chiến lược tuyên truyền hiện tại chủ yếu dựa vào tờ rơi, loa phát thanh và các buổi hội họp - phương tiện phù hợp với thế hệ lớn tuổi nhưng không tiếp cận hiệu quả nhóm thanh niên 15–22 tuổi là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao nhất và ngày càng sử dụng mạng xã hội làm kênh thông tin chính. Sự thiếu hụt nội dung tuyên truyền pháp luật hôn nhân trên nền tảng số bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số là khoảng trống đáng kể.

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho công tác hộ tịch ở cơ sở còn hạn chế. Biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất chưa tương xứng với khối lượng và yêu cầu công việc. Kinh phí cho hoạt động hộ tịch tại cấp xã thường nằm trong gói ngân sách hoạt động chung của UBND, không được phân bổ thành mục riêng, khiến khó ưu tiên đầu tư cho mua sắm thiết bị, bồi dưỡng cán bộ hay in ấn biểu mẫu. Trong khi đó, đăng ký kết hôn trong nước được miễn lệ phí theo quy định, lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng rất thấp so với chi phí nhân lực và hành chính thực tế để giải quyết một hồ sơ.

Thứ ba, chương trình đào tạo chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn mới, đặc biệt trong ba lĩnh vực: chuyển đổi số, xử lý hồ sơ có yếu tố nước ngoài, và áp dụng các văn bản mới ban hành. Nội dung đào tạo vẫn nặng lý thuyết, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Không phải tất cả công chức làm công tác hộ tịch cấp xã đều được tập huấn trực tiếp về nội dung các nghị định mới ban hành (Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP); một bộ phận phải tự nghiên cứu văn bản, dễ dẫn đến áp dụng không thống nhất. Hơn nữa, trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại các trường đại học, các môn về Luật HN&GD tập trung chủ yếu vào chế định nội dung mà chú trọng ít hơn vào thủ tục hành chính hộ tịch, nghiệp vụ cụ thể của cán bộ tư pháp, hay kỹ năng phỏng vấn, thẩm tra hồ sơ. Hệ quả là khi được bổ nhiệm, nhiều người tốt nghiệp luật vẫn thiếu kỹ năng thực hành.

Thứ tư, cơ chế phối hợp liên ngành (tư pháp - công an - ngoại giao - dân số) trong nhóm hồ sơ phức tạp chưa thông suốt, thiếu quy chế phối hợp rõ ràng. Hạ tầng kỹ thuật số phục vụ đăng ký hộ tịch phát triển không đồng đều: phần mềm được triển khai theo nhiều phiên bản khác nhau, một số tỉnh sử dụng phần mềm địa phương không tương thích với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Việc tra cứu tình trạng hôn nhân trên các hệ thống khác nhau phải thực hiện thủ công qua văn bản giấy trong nhiều trường hợp, tạo điểm nghẽn nghiêm trọng và nguy cơ sai sót.

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Thứ nhất, sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 và xử lý các vấn đề chuyển tiếp. Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Để Luật mới được triển khai hiệu quả, Chính phủ cần sớm ban hành các nghị định hướng dẫn theo khoản 4 Điều 29, ưu tiên các nội dung về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã, thủ tục đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, đăng ký lại việc kết hôn và khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đối với giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2025 đến 28/02/2027, Bộ Tư pháp cần ban hành công văn hướng dẫn thống nhất nguyên tắc áp dụng pháp luật, ưu tiên văn bản phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tránh tình trạng mỗi địa phương vận dụng một cách khác nhau.

Thứ hai, ban hành bộ tiêu chí nhận diện kết hôn giả tạo. Sau khi thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được luật hóa thuộc UBND cấp xã theo Điều 16 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026, đội ngũ công chức cấp xã cần một bộ tiêu chí nghiệp vụ thống nhất để đánh giá hồ sơ. Bộ Tư pháp cần phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, bao gồm các "dấu hiệu cảnh báo" như chênh lệch tuổi tác quá lớn, bất đồng ngôn ngữ, lịch sử kết hôn bất thường hay giao dịch tài chính đáng ngờ. Bộ tiêu chí phải mang tính hỗ trợ nghiệp vụ và có giá trị tham khảo trong quá trình thẩm tra hồ sơ, không mang tính suy đoán có tội đối với đương sự, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu phòng ngừa kết hôn giả tạo và quyền tự do kết hôn của công dân.

Thứ ba, chuẩn hóa quy trình phỏng vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Cần ban hành bộ câu hỏi chuẩn, hướng dẫn lập biên bản, tiêu chí đánh giá mức độ tự nguyện và quy trình xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, đặc biệt sau khi thẩm quyền được chuyển giao cho UBND cấp xã. Có thể tham khảo mô hình phỏng vấn riêng từng bên (separate interview) mà Australia áp dụng trong khuôn khổ Migration Act 1958 nhằm đối chiếu lời khai của hai bên. Đồng thời, cần quy định rõ thủ tục lưu hồ sơ phỏng vấn, biên bản, ghi âm hoặc ghi hình với sự đồng ý của đương sự nhằm phục vụ công tác hậu kiểm và xử lý khiếu nại sau này.

Thứ tư, bảo đảm triển khai hiệu quả nguyên tắc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú theo Điều 8 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026. Nguyên tắc này đã được luật hóa tại Điều 8 và đang được hướng dẫn bước đầu qua Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, phù hợp với bối cảnh di cư lao động và sáp nhập đơn vị hành chính. Để phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hạ tầng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử liên thông đồng bộ trên toàn quốc theo Đề án 06, tránh tình trạng thông tin không khớp giữa nơi đăng ký và nơi cư trú. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần ban hành thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất kèm bộ checklist xác minh tình trạng hôn nhân và quy trình phối hợp giữa các UBND cấp xã trong việc tiếp nhận hồ sơ ngoài địa bàn, bảo đảm thông tin được xác minh chính xác, kịp thời và đồng nhất giữa các địa phương.

Thứ năm, hoàn thiện chế tài xử lý tảo hôn theo hướng kết hợp pháp luật xử phạt và biện pháp giáo dục, cộng đồng. Nghị định số 109/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 82/2020/NĐ-CP từ ngày 18/5/2026) đã có những điều chỉnh về thẩm quyền và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, HN&GD; tuy nhiên, khung chế tài đối với hành vi tảo hôn vẫn chủ yếu là phạt tiền, chưa kết hợp đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả và chế tài phi tài chính phù hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số - vốn là nhóm có tỷ lệ tảo hôn cao nhất. Kiến nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc (giáo dục pháp luật, ràng buộc trách nhiệm gia đình bảo đảm trẻ em đi học) và chế tài phi tài chính như cam kết công khai của trưởng dòng họ, già làng nhằm phát huy vai trò của các nhân tố cộng đồng truyền thống trong phòng ngừa tảo hôn.

Thứ sáu, hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký lại việc kết hôn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sáp nhập hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/7/2025 đặt ra thách thức lớn trong công tác chuyển giao, bảo quản sổ hộ tịch - yếu tố có thể làm phát sinh nhu cầu đăng ký lại việc kết hôn do sổ hộ tịch hoặc GCNKH bị thất lạc, hư hỏng trong quá trình bàn giao. Quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP còn nhiều điểm chưa rõ ràng về điều kiện chứng minh "đã kết hôn thực tế" và thủ tục xử lý khi một bên đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Mặc dù điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 đã giao Chính phủ quy định chi tiết, song cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn theo hướng đơn giản hóa hồ sơ đối với trường hợp sổ hộ tịch bị mất do sáp nhập, làm rõ trách nhiệm UBND cấp xã nhận bàn giao và cơ chế sử dụng chứng cứ thay thế (lời khai người làm chứng, bản sao GCNKH, hồ sơ tại cơ quan khác) khi sổ gốc không còn.

Thứ bảy, hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Thực tiễn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho thấy hoạt động môi giới hôn nhân trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng kết hôn giả tạo để xuất cảnh, cư trú hoặc trục lợi. Mặc dù Nghị định số 109/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 82/2020/NĐ-CP từ ngày 18/5/2026) đã có một số điều chỉnh về thẩm quyền và mức xử phạt, song khung pháp lý chuyên biệt cho hoạt động môi giới vì mục đích thương mại vẫn chưa hoàn thiện. Kiến nghị xây dựng quy định riêng về hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài theo hướng chỉ cấp phép cho các tổ chức được giám sát; bổ sung chế tài xử phạt nặng và nghiên cứu hình sự hóa hành vi tổ chức môi giới hôn nhân quy mô lớn; tăng cường phối hợp giữa cơ quan tư pháp, công an và ngoại giao trong xử lý các đường dây vi phạm.

2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đăng ký kết hôn. Cần hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử và liên thông đồng bộ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; trên cơ sở đó, mở rộng các dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch ở mức độ phù hợp với quy định pháp luật về đăng ký kết hôn. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng và thiết bị cho

UBND cấp xã để bảo đảm điều kiện kỹ thuật tối thiểu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng hệ thống VNeID nhằm hỗ trợ định danh và nộp hồ sơ điện tử, kèm xây dựng giao diện đa ngôn ngữ trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người nước ngoài và Việt kiều. Có thể tham khảo kinh nghiệm quản lý hộ tịch trực tuyến của một số quốc gia trong khu vực để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, mô phỏng tình huống và kỹ năng CNTT; giảm tình trạng kiêm nhiệm bằng cách bố trí ít nhất hai công chức chuyên trách tại các xã có khối lượng công việc lớn. Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực riêng cho cán bộ hộ tịch: cán bộ tiếp nhận hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngoại ngữ và kỹ năng phỏng vấn; cán bộ ở vùng dân tộc thiểu số cần được ưu tiên tuyển dụng người có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương. Đồng thời, Học viện Tư pháp cần xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về hộ tịch có yếu tố nước ngoài và đưa vào chương trình bắt buộc đối với công chức cấp xã.

Thứ ba, đổi mới tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu: thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số (video ngắn, tiểu phẩm bằng tiếng dân tộc, mạng xã hội); phụ nữ nông thôn (lồng ghép sinh hoạt Hội Phụ nữ); cộng đồng vùng cao (phát huy vai trò già làng, trưởng bản). Nội dung chuyển từ "phổ biến quy định" sang "giải quyết tình huống thực tế" giúp người dân hiểu rõ hệ quả cụ thể của việc không đăng ký kết hôn đối với tài sản, con cái và thừa kế. Cần chuyển hướng mạnh sang truyền thông tương tác số phù hợp với thế hệ trẻ: Bộ Tư pháp phối hợp Trung ương Đoàn xây dựng ứng dụng "Hỏi - Đáp Pháp luật Hôn nhân" tích hợp chatbot AI; xây dựng nội dung giáo dục pháp luật dưới dạng infographic, video ngắn trên các nền tảng số phổ biến. Đồng thời, cần triển khai điều tra xã hội học định kỳ về mức độ hiểu biết pháp luật hôn nhân của thanh niên trong độ tuổi 15–24, đặc biệt về độ tuổi kết hôn hợp pháp và hậu quả pháp lý của tảo hôn, làm cơ sở đánh giá hiệu quả tuyên truyền và điều chỉnh chính sách.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý hộ tịch xuyên biên giới. Việt Nam đã gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ

công của nước ngoài (Công ước Apostille) theo Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ; Công ước dự kiến có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 11/9/2026, qua đó đơn giản hóa thủ tục công nhận giấy tờ giữa các quốc gia thành viên. Để khai thác hiệu quả Công ước, cần đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn áp dụng cho người dân, công chức làm công tác hộ tịch. Bên cạnh đó, cần tích cực đàm phán, ký kết thêm các hiệp định tương trợ tư pháp song phương với các quốc gia có đông cộng đồng người Việt sinh sống, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc trao đổi thông tin và công nhận giấy tờ hộ tịch.

Thứ năm, phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống tảo hôn. Trong khuôn khổ Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015–2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, cần nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình cộng đồng như "Câu lạc bộ tiền hôn nhân" - tập hợp thanh niên trong độ tuổi có nguy cơ tảo hôn để sinh hoạt định kỳ về kỹ năng sống và pháp luật hôn nhân thành chương trình có ngân sách chuyên biệt. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản thông qua việc xây dựng các cam kết cộng đồng về phòng chống tảo hôn tại thôn, bản. Cuối cùng, kiến nghị lồng ghép nội dung pháp luật HN&GD vào chương trình giáo dục phổ thông từ cấp trung học cơ sở, với tài liệu biên soạn bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, chú trọng giải thích tác hại của tảo hôn bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu thay vì chỉ trích dẫn điều luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 của khóa luận đã phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn trên các phương diện kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân của các bất cập đó. Có thể nhận thấy rằng công tác đăng ký kết hôn trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những bước tiến đáng kể trên các phương diện hoàn thiện thể chế, ứng dụng CNTT và nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cùng với vai trò ngày càng tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thúc đẩy đăng ký kết hôn tại vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, công tác đăng ký kết hôn vẫn còn tồn tại không ít khó khăn và bất cập, đặc biệt trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thay đổi đồng loạt của hệ thống văn bản pháp luật về hộ tịch, HN&GD. Những bất cập này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan thuộc về điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa và nguyên nhân chủ quan thuộc về tổ chức thực thi pháp luật.

Trên cơ sở đó, chương cũng đề xuất hai nhóm kiến nghị có tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau: hoàn thiện pháp luật, trong đó ưu tiên sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thông qua chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đổi mới tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cộng đồng. Các kiến nghị này góp phần khắc phục những hạn chế đã phân tích, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

KẾT LUẬN

Đăng ký kết hôn là một sự kiện pháp lý quan trọng đánh dấu mốc khởi đầu cuộc sống chung hôn nhân. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành của gia đình và sự phát triển của xã hội. Do đó, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật mỗi quốc gia đều coi trọng việc điều chỉnh bằng pháp luật vấn đề kết hôn nhằm hướng đến mục đích bảo vệ lợi ích của gia đình và của xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng này, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề này để phù hợp với tình hình xã hội nói chung và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nói riêng. Việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vừa là quyền và là nghĩa vụ của công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, các vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn ngày càng trở nên phức tạp trong khi các quy định của pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thay đổi đồng loạt của hệ thống văn bản pháp luật về hộ tịch, hôn nhân và gia đình. Vì thế, đòi hỏi pháp luật phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong giải quyết vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Qua nghiên cứu đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành", khóa luận đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, khóa luận đã tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề đăng ký kết hôn, bao gồm thẩm quyền, trình tự thủ tục và xử lý vi phạm. Từ đó, đã đưa ra những đánh giá, nêu lên những ưu nhược điểm trong quá trình áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn đời sống. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp để tháo gỡ vấn đề.

Để các quy định về đăng ký kết hôn thực sự đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả, khóa luận cũng đã đề xuất hai nhóm giải pháp có tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau: nhóm thứ nhất tập trung vào hoàn thiện pháp luật, trong đó ưu tiên triển khai hiệu quả Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 thông qua việc sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành; nhóm thứ hai hướng đến nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thông qua chuyển

đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cộng đồng.

Hy vọng bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về đăng ký kết hôn ở nước ta. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn nói riêng và pháp luật Hôn nhân và gia đình nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta đáp ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Danh mục các văn bản pháp luật

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959.
3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.
4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
5. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
6. Luật Hộ tịch năm 2014.
7. Bộ luật dân sự năm 2015.
8. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
9. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
10. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.
11. Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
12. Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
13. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
14. Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
15. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HN&GD.
16. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
17. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; HN&GD; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
18. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

19. Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
20. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
21. Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ về gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille).
22. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025".
23. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030.
24. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030.
25. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
26. Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày 21/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trong lĩnh vực hộ tịch.
27. Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 do Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/4/2026
28. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.
29. Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

B. Các tài liệu tham khảo khác

30. Trường Đại học Luật Hà Nội (2024), Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
31. Bùi Thị Mừng (2015), Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình - Vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
32. Bùi Thế Mạnh (2017), Bảo đảm thực hiện các điều kiện kết hôn theo pháp luật hiện hành, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
33. Nguyễn Thị Vân (2015), Kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
34. Nguyễn Vũ Hoài Đan (2023), Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
35. Vi Hà Thu (2023), Các trường hợp cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
36. Nguyễn Thị Vân (2015), Kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
37. Nguyễn Bích Hạnh (2025), Thực trạng kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và những vấn đề đặt ra cho tư pháp quốc tế Việt Nam, Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
38. Hoàng Diệu Linh (2025), Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
39. Vi Thị Tuyết (2012), Đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
40. Lê Thu Trang (2023), Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
41. Mai Hải Linh (2024), Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.
42. Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.

<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>

43. Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.
- <https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>
44. Cục Thống kê (2025), Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, công bố tháng 4/2025.
- <https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>
45. "Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số", Báo Nhân Dân.
- <https://nhandan.vn/no-luc-giam-thieu-tinh-trang-tao-hon-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post842986.html>
46. "TP.HCM 6 tháng đầu năm có hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn", Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.
- <https://plo.vn/tphcm-6-thang-dau-nam-co-hon-18000-truong-hop-dang-ky-ket-hon-post741128.html>
47. TTXVN (2024), "Tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam và nữ tại Việt Nam có xu hướng tăng", Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 16/12/2024.
- <https://vtv.vn/xa-hoi/tuoi-trung-binh-ket-hon-lan-dau-cua-nam-va-nu-tai-viet-nam-co-xu-huong-tang-20241216162357756.htm>
48. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2025), "Việt Nam chính thức hoàn tất các thủ tục quan trọng ban đầu trong tiến trình gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille)".
- <https://mofa.gov.vn/tin-chi-tiet/chi-tiet/viet-nam-chinh-thuc-hoan-tat-cac-thu-tuc-quan-trong-ban-dau-trong-tien-trinh-gia-nhap-cong-uoc-la-hay-nam-1961-ve-mien-hop-phap-hoa-doi-voi-giay-to-cong-cua-nuoc-ngoai-cong-uoc-apostille--58684-139.html>

49. "Quốc hội chính thức thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/3/2027", Cổng thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ngày 24/4/2026.
<https://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/index.php/to-chuc-tuyen-giao/quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-luat-ho-tich-sua-doi-co-hieu-luc-tu-1-3-2027-7841.html>
50. "Năm điểm mới nổi bật của Luật Hộ tịch 2026", Báo VnExpress, tháng 4/2026
<https://vnexpress.net/nam-diem-moi-noi-bat-cua-luat-ho-tich-2026-5067226.html>
51. Luật Hộ tịch 2026 có hiệu lực từ ngày 01/3/2027", Thư viện Pháp luật, tháng 4/2026.
<https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/110972/luat-ho-tich-2026-co-hieu-luc-tu-ngay-01-3-2027>